

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1331/2530

บริษัทสุรามหาราชฎร จำกัด (มหาชน

ผู้ร้อง

นายธีระพงศ์ มณฑลพ กับพวก

ผู้คัดค้าน

นายธีระพงศ์ มณฑลพ ที่ 1 นาย

สมชาย อิทธิฤกษ์ฤทธิ์ ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นายมณฑล ศรีเสมอ ที่ 4 ผู้คัดค้าน ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ป.วิ.พ. มาตรา 88, มาตรา 179

ความว่า ผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 อุทธรณ์คัดค้านคำสั่งศาลแรงงานกลางที่ให้เลิกจ้างผู้คัดค้านในข้อ 2.2 ว่าผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอเลิกจ้างผู้คัดค้านโดยอาศัยคำพิพากษาในคดีอาญาที่พิพากษาว่าผู้คัดค้านมีความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้ร้องบัดนี้ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาในคดีดังกล่าวโดยกลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ให้ยกฟ้องโจทก์ ซึ่งมีผลผูกพันผู้ร้องที่เป็นโจทก์ร่วมด้วย ผู้คัดค้านจึงมิได้หมิ่นประมาทหรือกระทำความผิดอาญาต่อนายจ้าง จึงขอให้นายจ้างเสียหาย หรือฝ่าฝืนข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 จึงขออุทธรณ์เพิ่มเติมและขอส่งสำเนาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เพื่อประกอบการพิจารณาของศาลฎีกา เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมโปรดรับไว้ด้วย

หมายเหตุ ผู้ร้องยังมิได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างนายธีระพงศ์มณฑลพผู้
คัดค้านที่1นายสมชายอิทธิฤกษ์ฤทธิ์ ผู้คัดค้านที่ 2 และนายมณฑล ศรีเสมอ ผู้
คัดค้านที่ 4 กรรมการลูกจ้างได้ ขลขผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 อุทธรณ์ ศาลแรงงาน
กลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ (อันดับ 103)

ผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง(อันดับ 104)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ยื่นคำแถลง (น่าจะทำเป็นคำร้อง)ขอระบุนายานซึ่งเป็น
สำเนาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เพิ่มเติม 1 อันดับตามบัญชีพยานเพิ่มเติมครั้งที่ 5 ลง
วันที่ 29 กันยายน 2530พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 111,110)

คำสั่ง

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องขอเพิ่มเติมอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลายื่นอุทธรณ์แล้ว
จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องขอเพิ่มเติมอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลายื่นอุทธรณ์แล้ว
จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(จำนง นิยมวิภาต-จุนท์ จันทรวงศ์-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ